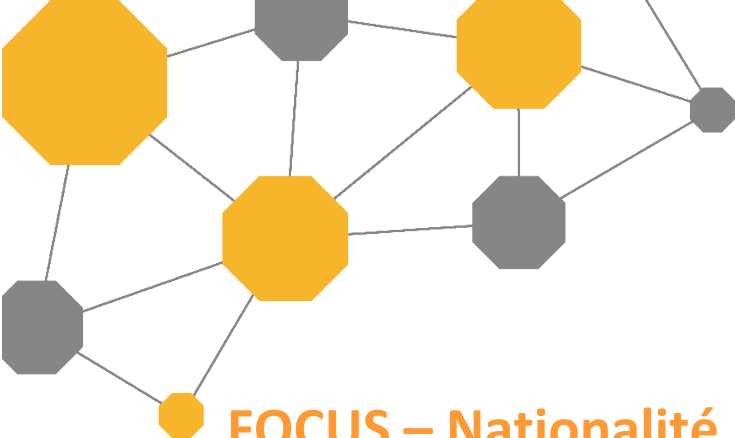




FOCUS – Nationalité : le cas des enfants nés en Belgique de parents palestiniens

Un enfant né en Belgique qui ne possède « aucune autre nationalité » à la naissance est belge en vertu de l'article 10 du CNB, pour autant qu'il n'ait pas obtenu une autre nationalité avant sa majorité. Mais peut-on appliquer cette disposition aux enfants de parents palestiniens ? La question est complexe et fait l'objet d'approches diverses.

TABLE DES MATIÈRES

1. Qui est compétent pour prendre cette décision?	1
2. Ce qui a changé depuis le 31 décembre 2022	2
3. Les quatre conditions à vérifier	2
2. Problème : l'absence de cadre légal palestinien	3
3. Les pièces justificatives à fournir par les ressortissants palestiniens	3
4. L'octroi de la nationalité belge « article 10 » est précaire	4
5. En conclusion... ..	5

1. Qui est compétent pour prendre cette décision?

Seul **l'officier de l'état civil (OEC) du lieu de naissance de l'enfant** peut décider d'appliquer l'article 10 du Code de la nationalité belge (CNB).

LA BASE JURIDIQUE

Art. 10 CNB

§ 1. Est Belge, l'enfant né en Belgique et qui, à un moment quelconque avant l'âge de dix-huit ans ou l'émancipation antérieure à cet âge ne possède aucune autre nationalité.

Toutefois, l'alinéa 1er ne s'appliquera pas si l'enfant peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par son ou ses représentants légaux d'une démarche administrative auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays de ses auteurs ou de l'un de ceux-ci.

Le représentant légal de l'enfant transmet à l'officier de l'état civil du lieu de naissance de l'enfant toutes les pièces utiles dont il dispose. En cas de doute sur l'absence de nationalité de

l'enfant, l'officier de l'état civil demande l'avis du procureur du Roi. Dans ce cas, il lui transmet une copie du dossier. L'avis est rendu à bref délai par le procureur du Roi.]

§ 2. L'enfant nouveau-né trouvé en Belgique est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être né en Belgique.

§ 3. L'enfant auquel la nationalité belge a été attribuée en vertu du présent article conserve cette nationalité tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'il n'ait atteint l'âge de dix-huit ans ou n'ait été émancipé avant ces âge, qu'il possède une nationalité étrangère.

2. Ce qui a changé depuis le 31 décembre 2022

L'article 10 du CNB a été modifié par la loi du 6 décembre 2022 (visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme Ilbis), publiée au Moniteur Belge du 21 décembre 2022, entrée en vigueur le 31 décembre 2022.

Depuis lors :

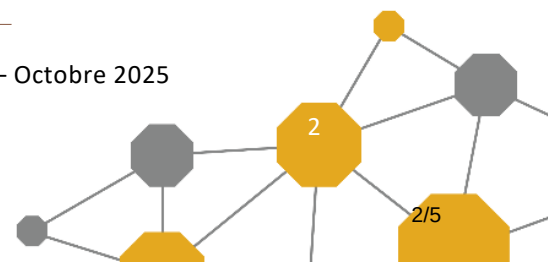
- C'est à **l'OEC du lieu de naissance de l'enfant** qu'il revient de vérifier l'éventuelle application de l'article 10 CNB.
- Le terme « **apatride** » a **disparu** de l'article 10 et a été remplacé par les termes « **ne possédant pas d'autre nationalité** ». Il s'agit donc pour l'OEC de constater l'absence de nationalité et non pas la reconnaissance du statut d'apatride dans le chef de l'enfant.
- L'OEC (du lieu de naissance de l'enfant) **peut, en cas de doute, demander un avis au procureur du Roi sur l'absence de nationalité** (c'est une possibilité **pas une obligation**). Aucun délai n'est prévu par la loi qui indique simplement : « *L'avis est rendu à bref délai* ». L'avis de l'Autorité centrale en matière de nationalité du SPF Justice est exclu.

3. Les quatre conditions à vérifier



L'OEC doit vérifier :

1. **La naissance en Belgique** : elle sera très facile à vérifier puisque l'acte de naissance sera dressé par l'OEC lui-même.
2. **La filiation** : selon l'article 62 du Code de droit international privé, l'établissement de la filiation est régi par le droit de l'Etat dont le parent a la nationalité au moment de la naissance de l'enfant ou, si cet établissement résulte d'un acte volontaire (par exemple, une reconnaissance), au moment de cet acte. **Il s'agira donc d'un droit étranger.**



3. **L'absence de nationalité dans le chef de l'enfant** : c'est à ce stade que peut être demandé l'avis du procureur du Roi.
4. **Le fait que l'enfant ne peut obtenir une autre nationalité moyennant l'accomplissement par ses parents d'une démarche administrative** auprès des autorités diplomatiques ou consulaires du pays dont ils sont originaires.

Exception : l'enfant trouvé sans filiation pourra être belge directement. Il sera belge suivant l'article 10 du CNB jusqu'à ce qu'un parent le reconnaisse ; dans ce cas, il pourrait devenir belge conformément à un autre article du CNB (8, 9, 11, ...), à moins que le parent soit étranger.

2. Problème : l'absence de cadre légal palestinien



Outre le fait que la jurisprudence n'aille pas toujours dans le même sens (sur la question de savoir si la Palestine est un État et sur la possibilité d'avoir la nationalité palestinienne), se pose un **problème de taille pour les OEC** :

→ **en l'absence de dispositions légales, nous ne savons pas comment la nationalité palestinienne est transmise.**

C'est principalement la raison pour laquelle il est difficile de se prononcer.

Des questions se posent aussi en matière de filiation : on ne sait pas si la présomption de paternité s'applique en raison du mariage palestinien. Il n'existe pas de loi en Palestine qui prévoit une présomption de paternité. Il n'est donc pas sûr que l'on pourrait, sur cette base, considérer que l'enfant est palestinien.

3. Les pièces justificatives à fournir par les ressortissants palestiniens

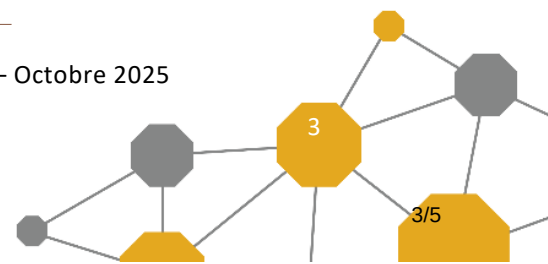


L'OEC du lieu de naissance doit **vérifier si l'enfant « n'a pas de nationalité »**.

Les parents doivent donc **fournir les pièces justificatives** nécessaires prouvant que l'enfant « n'a pas de nationalité ».

La Mission palestinienne pourrait attester qu'il n'est pas possible d'obtenir un passeport palestinien (en précisant la raison).

→ Jusqu'à la fin 2023, la Mission palestinienne attestait que « tout enfant né d'un père ou d'une mère palestiniens est palestinien ».



- Début 2024, l'attestation a été modifiée et certifiait que « l'enfant né à l'étranger de parents palestiniens n'a pas la nationalité palestinienne et ne peut l'obtenir qu'en se rendant dans les territoires palestiniens occupés et en s'inscrivant au registre de la population ».
- **Depuis fin 2024**, il est finalement attesté qu'un enfant né en Belgique de parents palestiniens ne possède pas la nationalité palestinienne.

Les parents doivent aussi prouver qu'ils **ne possèdent aucune autre nationalité d'un pays avec lequel ils ont ou ont eu un lien juridique ou factuel** (par exemple par naissance, mariage, résidence principale depuis la naissance, ...). Ils devront également démontrer qu'ils ne peuvent pas transmettre cette autre nationalité (par exemple jordanienne, syrienne, libanaise, etc.) à leur enfant. Cette preuve peut être apportée par la présentation d'actes, de visas, de documents d'identité, d'attestations certifiant que les parents/l'enfant ne possèdent pas la nationalité d'un pays donné.

Il faut aussi vérifier si la mère et/ou le père peu(ven)t transmettre cette autre nationalité à l'enfant. Dans certains pays (par exemple, la Jordanie), seul le père peut transmettre sa nationalité à son enfant.



C'est ici que le procureur du Roi peut être consulté, car il pourra vous aider dans cette analyse. Certains procureurs vont solliciter l'avis de l'Office des étrangers pour obtenir des informations sur la destination d'origine des parents, afin de s'assurer que ceux-ci n'ont pas obtenu la nationalité du pays où ils sont arrivés.

4. L'octroi de la nationalité belge « article 10 » est précaire

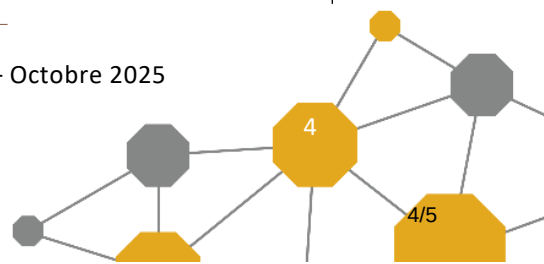
En effet, que se passe-t-il si, **avant l'âge de 18 ans, l'enfant acquiert une autre nationalité** ?

- par exemple par une reconnaissance après la naissance ou une constatation de filiation permettant au reconnaissant/père de transmettre sa nationalité à l'enfant ou encore par l'inscription de l'enfant auprès des autorités nationales qui lui ont attribué une nationalité à la suite de l'établissement de sa filiation

Dans ce cas, **l'enfant perd la nationalité belge** qu'il a acquise en vertu de l'article 10 du CNB au profit de la nouvelle nationalité.

Remarque

Si le parent devient belge sur la base de l'article 12bis du CNB et que l'enfant obtient la nationalité belge sur la base d'un autre fondement juridique « plus favorable », à savoir l'article



12 (effet collectif), il est recommandé dans ce cas de modifier la base juridique (code 13 dans le TI 031) au RN en code 65 dans le TI 031 (effet collectif).

Cela permet d'éviter que, si l'on constate ultérieurement que l'un des parents possède tout de même une nationalité et que celle-ci peut être transmise à l'enfant, l'enfant mineur perde la nationalité belge conformément à l'article 10 CNB.

Si, en revanche, l'enfant est entre-temps devenu belge sur la base d'un autre fondement juridique, il ne peut plus perdre la nationalité belge.

5. En conclusion...

Compte tenu de la complexité du sujet, de la diversité des points de vue et des angles d'approche, ainsi que du caractère sensible de ces dossiers, il est recommandé et utile, **en cas de doute**, de demander l'avis de votre parquet et de suivre ses recommandations.

